Contratto di consulenza professionale

Tra

OFFICINE SALIERNA S.r.l., con sede legale e operativa in Torri di Quartesolo (VI), Via dell'Industria 27, capitale sociale euro 100.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 03418760241, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza al n. VI-338219, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore sig. Renzo Salierna, di seguito «la Società»

e

la **dott.ssa Giada Ferretti**, nata a Vicenza il 14 giugno 1988, residente in Creazzo (VI), Via Cesare Battisti 9, codice fiscale FRRGDI88H54L840W, titolare di partita IVA n. 04122860248, di seguito «la Consulente»

congiuntamente «le Parti».

Premesso che

a) la Società svolge attività di lavorazioni meccaniche di precisione e di assemblaggio di gruppi idraulici presso lo stabilimento di Torri di Quartesolo, con produzione su commessa e programmazione settimanale della capacità;

b) nel corso del 2025 la Società ha avviato la sostituzione del proprio sistema di pianificazione della produzione e ha rilevato la necessità di un apporto professionale esterno per la revisione delle logiche di programmazione, delle distinte base e dei parametri di riordino;

c) la Consulente esercita in forma autonoma l'attività di consulente di produzione e logistica industriale, è dotata di propria organizzazione e attrezzatura, è titolare di autonoma posizione IVA e presta la propria opera a favore di una pluralità di committenti;

d) le Parti intendono regolare il proprio rapporto secondo lo schema del contratto d'opera, con esclusione di ogni vincolo di subordinazione e senza costituzione di alcun rapporto di lavoro dipendente, di agenzia o di associazione;

e) la Consulente ha dichiarato di non trovarsi in situazione di incompatibilità e di potere assumere l'incarico;

tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 — Oggetto e natura del rapporto

1.1 La Società affida alla Consulente, che accetta, un incarico di consulenza in materia di pianificazione e programmazione della produzione, avente ad oggetto le attività descritte nell'Allegato A.

1.2 Il rapporto è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Le Parti danno atto che l'incarico è conferito e sarà eseguito senza alcun vincolo di subordinazione e che la Consulente non è inserita nell'organizzazione gerarchica della Società.

1.3 La Consulente esegue l'incarico con lavoro prevalentemente proprio, con propria organizzazione dei mezzi e a proprio rischio, assumendo la responsabilità del risultato professionale della propria opera.

1.4 Il presente contratto non attribuisce alla Consulente alcuna qualifica, mansione o inquadramento aziendale, né alcun potere di rappresentanza della Società verso terzi, salvo specifica procura scritta.

Articolo 2 — Durata

2.1 L'incarico decorre dal 2 gennaio 2026 e si conclude il 31 dicembre 2026, senza necessità di disdetta.

2.2 Il rinnovo, anche parziale, non opera tacitamente e richiede accordo scritto tra le Parti da sottoscriversi prima della scadenza.

2.3 La prosecuzione di fatto dell'attività oltre il termine, in assenza dell'accordo di cui al comma precedente, non produce proroga del contratto e non fa sorgere alcun diritto alla continuazione dell'incarico.

Articolo 3 — Modalità di esecuzione

3.1 La Consulente organizza autonomamente tempi, luoghi e modalità della propria prestazione, coordinandosi con la Società per quanto necessario al buon esito dell'incarico.

3.2 Il presente contratto non stabilisce alcun orario di lavoro, alcun obbligo di presenza in sede per fasce orarie determinate, alcun obbligo di giustificazione delle assenze e alcun regime di ferie o di permessi.

3.3 Le Parti concordano che il coordinamento con la Società avviene di regola in occasione della riunione di programmazione settimanale e, per il resto, mediante scambi a distanza, secondo la disponibilità della Consulente.

3.4 La Consulente accede allo stabilimento di Torri di Quartesolo quando l'esecuzione dell'incarico lo richiede, nel rispetto delle regole di sicurezza e di accesso applicabili a chiunque entri nei locali aziendali.

3.5 Il referente della Società per l'esecuzione dell'incarico è il responsabile della produzione. Il referente riceve gli elaborati, segnala le esigenze della funzione e verifica la conformità del risultato all'Allegato A; non esercita nei confronti della Consulente poteri direttivi, di controllo dell'orario o disciplinari.

Articolo 4 — Mezzi e attrezzature

4.1 La Consulente si avvale di propri mezzi, strumenti e attrezzature, ivi compresi l'apparecchiatura informatica e i programmi applicativi necessari alla propria attività, il cui costo resta a suo carico.

4.2 Ove l'accesso ai sistemi informativi della Società risulti necessario per lo svolgimento di specifiche lavorazioni, la Società potrà consentirlo secondo le proprie procedure di sicurezza informatica; tale accesso non muta la natura del rapporto e cessa alla scadenza dell'incarico.

Articolo 5 — Compenso e fatturazione

5.1 A fronte dell'incarico è pattuito un compenso di euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) mensili, oltre IVA e ritenuta di legge ove dovuta.

5.2 Il compenso è determinato in misura fissa in relazione all'incarico nel suo complesso e non è collegato al numero di ore impiegate, alla presenza presso la sede della Società né al raggiungimento di risultati quantitativi. Non è prevista alcuna componente variabile, alcun premio e alcuna maggiorazione a qualsiasi titolo.

5.3 La Consulente emette fattura con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese di riferimento.

5.4 Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura, a trenta giorni data fattura fine mese.

5.5 Nessun compenso ulteriore è dovuto per attività svolte in giornate o in fasce orarie diverse da quelle ordinariamente dedicate dalla Consulente alla propria attività professionale.

Articolo 6 — Spese

6.1 Le spese di trasferta, di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dalla Consulente restano a suo carico e si intendono comprese nel compenso di cui all'articolo 5.

6.2 Fanno eccezione le trasferte espressamente richieste dalla Società e preventivamente autorizzate per iscritto dal referente di cui all'articolo 3.5 o dalla Direzione amministrativa. In tale eventualità il rimborso avviene a piè di lista, dietro presentazione dei giustificativi originali entro trenta giorni dalla trasferta.

6.3 Le note spese prive dell'autorizzazione preventiva di cui al comma 2 non danno luogo a rimborso, ancorché l'attività cui si riferiscono sia stata effettivamente svolta.

Articolo 7 — Altri incarichi

7.1 La Consulente è libera di assumere incarichi da altri committenti e di svolgere qualsiasi altra attività professionale. Il presente contratto non prevede alcun patto di esclusiva e non impone alla Consulente alcun obbligo di comunicazione preventiva dei propri altri incarichi.

7.2 È fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 in materia di riservatezza e il divieto di assumere incarichi da imprese direttamente concorrenti della Società nel medesimo segmento dei gruppi idraulici, per la durata del presente contratto.

7.3 La Consulente dichiara che l'assunzione del presente incarico non le impedisce di adempiere agli obblighi assunti verso altri committenti.

Articolo 8 — Riservatezza

8.1 La Consulente si obbliga a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'incarico le informazioni tecniche, commerciali e organizzative di cui venga a conoscenza, ivi compresi i dati di produzione, i listini, l'anagrafica dei clienti e dei fornitori e le distinte base.

8.2 L'obbligo permane per tre anni dalla cessazione dell'incarico.

8.3 Alla scadenza del contratto la Consulente restituisce alla Società la documentazione ricevuta e cancella dai propri supporti le copie non necessarie alla difesa dei propri diritti.

Articolo 9 — Risultati dell'attività

9.1 Gli elaborati, i prospetti e le procedure prodotti dalla Consulente in esecuzione dell'incarico sono di proprietà della Società, che ne acquista la piena disponibilità con il pagamento del compenso.

9.2 La Consulente conserva il diritto di utilizzare per la propria attività professionale il metodo, l'esperienza e le conoscenze generali maturate, con esclusione di ogni dato riferibile alla Società.

Articolo 10 — Recesso e risoluzione

10.1 Ciascuna Parte può recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata.

10.2 Ove il recesso sia esercitato dalla Società, alla Consulente è dovuto il compenso maturato fino alla data di efficacia del recesso, oltre alle spese autorizzate e non ancora rimborsate; nessun altro importo è dovuto a qualsiasi titolo.

10.3 La Società può risolvere il contratto con effetto immediato ove sia violato l'articolo 8.

Articolo 11 — Obblighi previdenziali e fiscali

11.1 La Consulente provvede in proprio agli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi connessi alla propria attività, ivi compresa l'iscrizione alla gestione previdenziale di competenza, e dichiara di essere in regola con i medesimi.

11.2 La Consulente dichiara di essere coperta da polizza di responsabilità civile professionale n. RC/2025/44118 con massimale di euro 500.000,00.

Articolo 12 — Trattamento dei dati personali

12.1 Le Parti trattano i dati personali reciprocamente acquisiti per le sole finalità connesse all'esecuzione del contratto e per il tempo necessario agli adempimenti di legge.

12.2 Ove per l'esecuzione dell'incarico la Consulente tratti dati personali per conto della Società, sarà stipulato apposito atto di designazione.

Articolo 13 — Comunicazioni

13.1 Le comunicazioni relative al presente contratto si effettuano agli indirizzi di posta elettronica certificata delle Parti: per la Società officinesalierna@legalmail.it; per la Consulente giada.ferretti@pec.it.

Articolo 14 — Foro competente

14.1 Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Articolo 15 — Rinvio

15.1 Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del codice civile in materia di contratto d'opera.

15.2 Costituisce parte integrante del contratto l'Allegato A (Descrizione delle attività).

Torri di Quartesolo, 2 gennaio 2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Officine Salierna S.r.l.	La Consulente
L'amministratore delegato Renzo Salierna	dott.ssa Giada Ferretti
(firma autografa)	*(firma autografa)*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Consulente approva specificamente le clausole di cui agli articoli 2.3 (esclusione della proroga tacita), 6.1 e 6.3 (spese a carico della Consulente e mancato rimborso delle note spese non autorizzate), 10.1 e 10.3 (recesso e risoluzione), 14.1 (foro esclusivo).

dott.ssa Giada Ferretti — *(firma autografa)*

Allegato A — Descrizione delle attività

1. Revisione delle logiche di programmazione della produzione sulle linee di assemblaggio 1 e 2 e sul reparto lavorazioni meccaniche.
2. Analisi e riordino delle distinte base delle famiglie GI-40 e GI-60, con proposta di normalizzazione dei codici.
3. Definizione dei parametri di riordino e delle scorte di sicurezza per i componenti a lungo lead time, con verifica trimestrale.
4. Predisposizione del piano di carico settimanale e del prospetto di avanzamento commesse, in formato concordato con la funzione produzione.
5. Supporto metodologico all'introduzione del nuovo sistema di pianificazione, ivi compresa la formazione degli addetti alla programmazione.
6. Redazione di una relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività, da consegnare entro il 31 luglio 2026 e entro il 15 gennaio 2027.

Le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 sono a corpo. Le attività di cui ai punti 4 e 5 hanno carattere ricorrente per l'intera durata del contratto. La Consulente concorda con il referente della Società il calendario delle riunioni di programmazione, di norma settimanali.

Torri di Quartesolo, 2 gennaio 2026

Officine Salierna S.r.l. — Renzo Salierna *(firma autografa)* · dott.ssa Giada Ferretti *(firma autografa)*